

Guía Cronológica de Cumplimiento: Del Reglamento EUTR al EUDR

1. Introducción al Nuevo Marco Regulatorio

El **Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR)** representa el pilar central de la estrategia de la Unión Europea para desvincular el consumo de la degradación ambiental global. Es fundamental subrayar que el EUDR **deroga formalmente el Reglamento de la Madera (EUTR)** según lo dispuesto en su Artículo 37, ampliando significativamente el alcance y la rigurosidad de las obligaciones para los operadores. El propósito de esta transición es garantizar que solo los productos conformes tengan acceso al mercado de la Unión o sean exportados desde él. Para ello, el EUDR establece tres condiciones acumulativas (Art. 3):

- **Libre de deforestación:** Los productos no deben haberse producido en tierras deforestadas ni haber causado degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020.
- **Legalidad (Legislación del país de producción):** El cumplimiento no es genérico; debe acreditarse la conformidad con la normativa del país de origen en materias específicas: derechos de uso del suelo, protección del medio ambiente, derechos de terceros (incluyendo pueblos indígenas bajo el principio de consentimiento libre, previo e informado), normativa laboral y derechos humanos, normativa tributaria, anticorrupción, comercial y aduanera.
- **Declaración de diligencia debida:** La obligatoriedad de presentar una declaración formal que confirme un riesgo despreciable de incumplimiento. La correcta asimilación de los hitos temporales es el primer paso para garantizar la seguridad jurídica de sus operaciones.

2. Mapa Global de Fechas Clave (2023-2028)

La siguiente hoja de ruta detalla los plazos críticos de aplicación. Es vital distinguir que las PYMES disfrutaban de un margen adicional únicamente si fueron **establecidas antes del 31 de diciembre de 2020**. | Fecha | Hito Normativo | Significado Crítico para el Operador || ----- | ----- | ----- || **29 de junio de 2023** | Entrada en vigor del EUDR. | Punto de corte para la retroactividad. Define qué productos quedan fuera del ámbito de aplicación por fecha de producción. || **30 de diciembre de 2025** | Aplicación general. | Inicio de obligaciones para grandes y medianas empresas. Cese operativo principal del EUTR. || **30 de junio de 2026** | Aplicación para micro y pequeñas empresas (PYMES). | Inicio de obligaciones para PYMES establecidas antes de 2021 (salvo para productos ya cubiertos por el anexo del EUTR). || **31 de diciembre de 2028** | Fin del periodo transitorio para madera. | Último día para introducir madera producida antes de junio 2023 bajo reglas EUTR. A partir de aquí, rige el Art. 3 del EUDR. |

Nota de advertencia: Para la madera ya incluida en el anexo del EUTR, la exención para PYMES de 2026 no es aplicable de la misma forma; estas deben transicionar al EUDR en diciembre de 2025 si la madera fue producida después de la entrada en vigor.

3. El Factor Determinante: La Fecha de Producción

La aplicabilidad del Reglamento no depende únicamente del momento de venta, sino del "origen temporal" de la materia prima. Si un producto fue producido **antes del 29 de junio**

de 2023 , se considera **fuera del ámbito de aplicación** del EUDR (Art. 1.2). La definición de "producción" varía según el tipo de materia prima (Capítulo 3):

1. **Productos bovinos:** Se considera la **fecha de nacimiento** del ganado.
2. **Resto de materias primas (madera, cacao, café, soja, etc.):** Se considera la **fecha de cosecha o aprovechamiento** .Este "Efecto de Exención" protege el inventario antiguo de la aplicación retroactiva de los nuevos requisitos de geolocalización, excepto en el sector forestal, que presenta una transición escalonada.

4. Madera y Productos Derivados: Régimen Transitorio

Debido a la derogación del EUTR por el EUDR, el sector de la madera debe navegar por un cruce de normativas basado en la fecha de aprovechamiento y la introducción en el mercado. | Fecha de Producción (Aprovechamiento) | Introducción en el Mercado de la UE | Normativa Aplicable || ----- | ----- | ----- || Antes del 29 de junio de 2023 | Antes del 30 de diciembre de 2025 | **EUTR** || Antes del 29 de junio de 2023 | Entre el 30 dic. 2025 y el 31 dic. 2028 | **EUTR** (Si está en su Anexo) || Antes del 29 de junio de 2023 | **A partir del 31 de diciembre de 2028 | EUDR (Art. 3)** || Después del 29 de junio de 2023 | Antes del 30 de diciembre de 2025 | **EUTR** || Después del 29 de junio de 2023 | A partir del 30 de diciembre de 2025 | **EUDR** |

Reglas de Oro para la Madera:

- **Regla 1:** La madera producida antes de junio 2023 que circule antes de finales de 2025 se rige por el EUTR. Si el producto derivado no estaba en el Anexo del EUTR (ej. ciertos libros impresos), está exento de ambos hasta 2025.
- **Regla 2:** La madera producida tras la entrada en vigor (junio 2023) entra plenamente en el EUDR si se introduce en el mercado tras la fecha de aplicación general (diciembre 2025).
- **Regla 3: Hito de 2028.** A partir del 31 de diciembre de 2028, toda la madera —sin importar su antigüedad— debe cumplir con los requisitos sustantivos de legalidad y no deforestación del Artículo 3 del EUDR.

5. Plazos Diferenciados: Estructura Empresarial

El legislador europeo otorga seis meses adicionales (hasta junio 2026) a las micro y pequeñas empresas establecidas antes del 31 de diciembre de 2020. Este retraso pedagógico reconoce su menor capacidad administrativa para implementar sistemas de trazabilidad complejos. **Acción para Operadores de Gran Tamaño:** Al adquirir productos de una PYME que aún se encuentra en su periodo de carencia (pre-junio 2026), la gran empresa —en su calidad de operador en fases posteriores— debe **recopilar pruebas suficientemente concluyentes y verificables** que demuestren que el producto fue introducido inicialmente en el mercado antes de la fecha de aplicación obligatoria para dicha PYME.

6. Sistema de Diligencia Debida (DD): Checklist de Obligaciones

El sistema de DD debe ser un marco vivo y auditado. Un error crítico es asumir que el **Balance de Masas (Mass Balance)** es aceptable; bajo el EUDR, esta práctica **NO está permitida** . Si se mezcla material conforme con material de origen desconocido, el lote completo se considera no conforme.

Checklist de Tareas (Art. 8 - 12):

- **Recopilación de Información (Art. 9):**
 - Descripción del producto y cantidad.
- **Geolocalización de TODAS las parcelas** de terreno (especialmente crítico en productos compuestos).
- **Nombre científico** completo de las especies de madera.
- Pruebas de cumplimiento de la legislación del país de producción.
- **Evaluación del Riesgo (Art. 10):**
 - Análisis de la complejidad de la cadena de suministro.
 - Evaluación del nivel de corrupción y riesgo de falsificación de documentos en el origen.
 - Verificación de la fiabilidad de certificaciones de terceros (que sirven como apoyo, pero no eximen de responsabilidad).
- **Mitigación del Riesgo (Art. 11):**
 - Implementación de auditorías independientes o controles adicionales si el riesgo no es "despreciable".
- **Mantenimiento Anual:** Revisión y actualización obligatoria del sistema de DD al menos **una vez al año** (Art. 12.2).

7. Caso de Estudio: Resolución Práctica (P1)

Escenario: Una empresa comercializa productos de papel el 15 de enero de 2026. La madera utilizada fue aprovechada y comercializada originalmente en noviembre de 2024. ¿Es necesaria una declaración de diligencia debida bajo EUDR?**Resolución:** No. Dado que la madera fue aprovechada y comercializada por primera vez durante el periodo de transición (entre junio de 2023 y diciembre de 2025), el producto debe cumplir con las disposiciones del **Reglamento EUTR**. La obligación de presentar una declaración de diligencia debida bajo EUDR solo se activa para aquellos productos que entren en el mercado bajo el nuevo ámbito de aplicación temporal general o cuya materia prima haya sido aprovechada después de los hitos establecidos. En este caso, el cumplimiento se valida mediante los mecanismos de trazabilidad del antiguo EUTR.